

1500744-37.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/04/2022

... existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-) Recursos presos". (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

"Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...) Condição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500744-37.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500744-37.2019.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2212319/2019 - 02º D.P. LORENA, 6435650 - 02º D.P. LORENA, 987/19/212 - 02º D.P. LORENA, 2212319 - 02º D.P. LORENA, 987/19/212 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JULIANA MARQUES DA SILVA GOULART e outro

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JULIANA MARQUES DA SILVA GOULART, qualificada nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos da inicial acusatória de fls. 68/70.

Oferecida a denúncia, a ré foi notificada (fls. 71/72), apresentando defesa prévia (fls. 90/92). Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 18/10/2019, com designação de audiência de instrução e julgamento (fl. 104/105).

Durante a instrução criminal procedeu-se à inquirição das testemunhas, sendo a ré interrogada ao final. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas

alegações finais, na forma de memoriais escritos.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação da acusada, nos exatos termos da denúncia (fls. 203/211).

Já a douta defesa requereu a parcial procedência da ação penal, pugnando a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela menos grave, prevista do artigo 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa pela restritiva de direito, ou a aplicação do sursis (fls. 217/218).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos laudos de constatação provisória (fls. 29/30) e toxicológico definitivo (fls. 136/138), os quais atestaram a presença de "cocaína", substância presente na lista, da Portaria SVS/MS 344/98, e atualizações posteriores; bem como pelas provas orais existentes nos autos.

A prova de autoria é igualmente certa, recaindo sobre a figura da acusada. A começar pela seu estado flagrancial. Senão vejamos.

O policial militar Márcio Aparecido de Sousa confirmou a versão exposta na denúncia. Relatou que na data dos fatos, policiais civis solicitaram apoio da polícia militar para o cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão no endereço da acusada. Contou que no local estavam Juliana e o seu companheiro, e que após cientificada do mandado judicial, aquela, de pronto, retirou do seu sutiã, entorpecentes. De acordo com o depoente, no interior da casa também foram localizadas outras drogas, além de vários produtos eletrônicos e documentos de veículos em nome de terceiros. A respeito destes (produtos eletrônicos e dos documentos de terceiros), contou que a ré lhes disse que, em relação aos primeiros, que os teria adquirido na feira da "barganha", enquanto havia encontrado os documentos na rua. Asseverou que a ré assumiu a propriedade de todos os estupefacientes localizados naquele local. Esclareceu que a polícia militar já havia ciência de que naquele endereço funcionaria um ponto de venda de drogas.

O policial civil Matheus Rennó, ouvido por meio de carta precatória, apresentou narrativa semelhante. Acrescentou dizendo que participou das investigações que culminaram com o deferimento de ordem judicial no endereço de um casal (Douglas e a acusada). Contou que no dia dos fatos, surpreenderam a ré na posse de entorpecentes, assim como demais drogas, em menores quantidades, pelo interior da casa. Por fim, negou que a acusada aparentava estar entorpecida na ocasião.

Por sua vez, a ré negou os fatos. Durante interrogatório, Juliana afirmou que os entorpecentes encontrados em sua posse direta serviriam ao seu próprio consumo, enquanto os demais narcóticos encontrados no imóvel não lhe pertenciam, dizendo que ali não residia. Contou que conhecia o morador da casa "de vista" e ali estava durante a diligência policial justamente para usar entorpecentes em sua companhia. De acordo com a interroganda, os dois estavam usando drogas no local quando os policiais lá chegaram. Afirmou que tinha o costume de guardar a droga em seu sutiã. Questionada, disse que o responsável pelo imóvel era Douglas, vulgo "Coco Loko", contudo, não sabe quem eram os traficantes da "biqueira" próxima daquele local. Respondeu que esteve naquele local por duas vezes. Disse, ao final de sua autodefesa, que não conhecia os agentes da lei que a prenderam.

Eis, portanto, a prova.

Pois bem. Como se vê, é fato incontroverso que a ré estava na posse da maior parte dos entorpecentes apreendidos pela polícia na data dos fatos, vez que assim admitiu em seu interrogatório.

Portanto, considerando a tese levantada por Juliana que tais drogas serviriam ao seu próprio uso, observa-se que o ponto nodal do processo é desvendar o destino que aquela realmente daria aos entorpecentes: se os venderia ou, de fato, os consumiria.

Na hipótese dos autos, ponderando sobre as circunstâncias do caso concreto, entendo que a prova acusatória aqui formada é suficiente para se concluir que as drogas, ou a maior parte delas, ao menos, teriam finalidade mercantil.

Neste sentido, relembre-se que a prisão da acusada foi precedida por investigações as quais apontavam seu envolvimento, bem como do seu companheiro Douglas ("Coco Loko"), além de Tiago, vulgo "Gustavo", tal como revelam os elementos constantes dos autos em apenso (nº 1501147-27.2019.8.26.0323).

Tais elementos foram devidamente ratificados em juízo pela testemunha Matheus, comprovando que a acusada era, de fato, alvo de denúncias anônimas e de campanhas realizadas pela Polícia Civil, com utilização de viatura descaracterizada, oportunidade nas quais os agentes da lei a viram sendo procurada por jovens, em atitude típica do vil comércio, em frente ao mesmo imóvel, objeto da diligência judicial.

Não se perca de vista que Juliana foi surpreendida no exato momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, na posse de narcóticos, ao contrário dos demais alvos da investigação.

Lado outro, não convence a tentativa da ré em tentar se desvincular do imóvel, dizendo que não mantinha relacionamento amoroso com Douglas, apenas o conhecendo "de vista", apontando-o como morador daquele local, sabidamente utilizado como ponto de venda de entorpecentes, segundo as testemunhas de acusação.

A uma, pois como revelado pela investigação, a ré fora flagrada no referido imóvel, na companhia de Douglas durante a realização de campanhas por policiais civis.

A duas, porque a própria Juliana admitiu que Douglas era seu companheiro em solo administrativo, ocasião na qual estava assistida por advogado (fls. 15).

Outro ponto a reforçar a tese acusatória, é o fato de ter sido apreendido no imóvel diversos aparelhos eletrônicos (3 notebook's), dinheiro, além de documentos de veículos em nome de terceiros, costumeiramente recebidos como garantia de pagamento por entorpecentes por traficantes.

Aliás, a experiência forense nos mostra ser raro um usuário, sem fonte de renda, caso da acusada, com tantos eletrônicos e dinheiro em sua casa.

Afinal, regra geral, o usuário, devido à vontade incontrolável do vício, utiliza todo dinheiro e objetos de valor (como eletrônicos), que dispõe para comprar drogas. Um dos motivos, inclusive, para o tráfico ser criminalizado no mundo inteiro é justamente a dependência que as drogas causam, a ponto de levar o usuário e, na maioria das vezes, sua família, à falência financeira.

Assim, como Juliana sequer negou a posse dos valores, eletrônicos e documentos apreendidos, em linha com as declarações dos policiais, tal circunstância não deixa de ser mais um elemento a incriminá-la.

Registre-se, outrossim, que a maior parte dos entorpecentes estavam escondidos no

sutiã da ré, o que contraria sua tese de que estava naquele local, pontualmente, apenas para utilizá-los, esclarecendo-se que nenhum objeto para o consumo do tipo de narcótico lá encontrado ("crack") foi encontrado na casa, ou mesmo, resquícios de uso recente.

Assim, a narrativa vacilante da acusada, quando comparadas as versões defensivas na delegacia e diante do contraditório e ampla defesa, ambas sem qualquer lastro probatório, não afasta a certeza trazida pelos agentes estatais que ela praticava o vil comércio naquele local, comprovando a autoria atribuída na exordial acusatória.

De todo modo, ainda que Juliana seja apenas usuária de drogas, o que, repita-se à exaustão, não foi comprovado pela defesa, certo é que tal circunstância não exclui a possibilidade de também comercializar drogas, por ser comum usuários passarem a vender drogas com o fim de financiarem a própria dependência, ou simplesmente enriquecerem.

Seguem julgados com o mesmo entendimento:

"Apelações criminais. (...) Não há possibilidade de se desclassificar as condutas para mero porte de drogas, certo que a jurisprudência não descarta a figura do usuário/traficante. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-) Recursos presos". (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

"Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...) Condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma, a qual possui conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas (...) Dado parcial provimento ao recurso". (TJSP; Apelação Criminal 0002190-02.2017.8.26.0628; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (Sublinhados meus).

Destarte, diante dos depoimentos dos agentes do estado, ainda que a ré seja usuária de drogas, os elementos indicam que ao menos parte das drogas localizadas tinham como destino o vil comércio.

Portanto, em vista das circunstâncias apontadas, a condenação da acusada nos termos da denúncia, é de rigor.

Passo à modulação penal.

A ré é primária e de bons antecedentes (fls. 126/127).

Contudo, a natureza das drogas apreendidas, o maldito "crack", com poder de viciar logo no primeiro uso, indica maior risco ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, ora em voga.

No mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - Impetração que visa a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de alguma das medidas cautelares alternativas ao cárcere - Impossibilidade - (...) Posse de significativa quantidade de drogas, de naturezas variadas, dentre elas o 'crack', estupefaciente altamente nocivo - (...) Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2156763-63.2021.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021); e

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado preso em flagrante delito trazendo consigo e guardando duas porções de cocaína (3,06g) e oito porções de crack (30,44g), uma balança de precisão, embalagens, uma faca e uma lâmina, além de R\$ 574,00. (...) PENAS. Base corretamente fixada em 1/6 acima do piso, tendo em vista a natureza especialmente deletéria das substâncias, notadamente o crack (art. 42 da Lei nº 11.343/06). (...). Recurso defensivo desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500225-67.2020.8.26.0608; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021) (Sublinhados meus).

Logo, fixo a basilar em 1/8 (um oitavo) acima do piso legal, ou seja, em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na fase intermediária, inexistem circunstâncias a serem consideradas.

Na última etapa, reconheço a redutora disposta no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por tratar-se de ré primária, sem antecedentes, e à míngua de prova minimamente segura de que esta integrasse organização criminosa, ou se dedicasse às atividades dessa natureza, esclarecendo-se que, desde que posta em liberdade provisória por este processo, em 18/02/2020, não houve notícias de seu envolvimento em outros delito.

Logo, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), considerando seu passado irretocável até aqui, confirmado pela certidão criminal nos autos, finalizando-a em 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, ausentes causas modificadoras.

Malgrado posição pessoal em sentido contrário deste Magistrado, certo é que a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou o entendimento de que a figura do tráfico privilegiado, não mais ostenta natureza hedionda, razão pela qual curvo-me a tal posição, prestigiando, assim, a uniformidade das decisões judiciais.

Neste sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO, TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. (...) 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça." (STJ, Recurso Repetitivo, Tema 600, Pet 11796/DF, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 23/11/2016).

Assim, fixada tal diretriz, em consonância com o quanto disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem poucas as informações acerca da situação financeira da acusada, forte nos artigos 49, § 2º, do Código Penal, e 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JULIANA MARQUES DA SILVA GOULART, qualificada nos autos, por violação do tipo penal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a uma pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 187 (cento e

oitenta e sete) dias-multa, diária mínima.

Embora também já tenha decidido de modo contrário no passado, rendo-me, uma vez mais, ao entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal Federal acerca da possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na hipótese do reconhecimento da figura privilegiada do tipo (entendimento esposado no paradigmático Habeas Corpus nº 97.256/RS).

Saliente-se que a Resolução nº 5 do Senado, publicada em 16 de fevereiro de 2012, com efeito erga omnes, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", inserida no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena.

Desse modo e, preenchidos os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, permanecendo-se a pena de multa.

Destarte, como a pena privativa de liberdade supera 01 (um) ano, faz-se necessária a substituição por duas penas restritivas de direitos, segundo determina o § 2º, do artigo 44, do Código Penal.

Assim, a primeira pena restritiva será a do artigo 43, inciso I, do Código Penal, a prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser depositado em conta judicial, mediante a emissão da guia pertinente em cartório judicial, nos termos do Provimento CG nº 01/2013, deste E. Tribunal, futuramente revertida em favor de entidades credenciadas neste juízo.

A segunda pena restritiva de direitos será a prevista no artigo 43, inciso IV, do Código Penal, qual seja, prestação de serviço à comunidade.

As tarefas serão prestadas gratuitamente, de acordo com as aptidões dos réus, em entidades a serem designadas, devendo serem cumpridas à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, pelo período desta.

Face ao regime aplicado, concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

Custas pela vencida, observada a gratuidade de justiça que ora lhe concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à advogada nomeada, às fls. 87, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder à sua destruição.

Decreto o perdimento da quantia apreendida e dos aparelhos eletrônicos em favor da União, ante as evidências de serem originários do vil comércio, conforme acima exaustivamente fundamentado, com fulcro no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Caso os aparelhos eletrônicos não apresentem mais conteúdo econômico, após a devida certificação nos autos, fica autorizada sua destruição, observada as disposições normativas pertinentes. Expeça-se o necessário, com o trânsito em julgado.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Preliminar – Restituição de valor apreendido – Desacolhimento – Caderno processual que indica que o numerário

questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas - Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido - Perda em favor da união corretamente determinada - Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 - Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Ênfase minha).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para cumprimento do disposto no artigo 71, § 2º do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 14 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA